ولا يحل النظر اليه مقطوعا منها فى الاصح كشعر عانته وذكره المقطوع وتقدم فى الاذان أن صوتها عورة وليس المراد مجرد كلامها بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه لا يحل سماعه (وكشف ربع عضو من اعضاء العورة) الغليظة او الخفيفة من الرجل والمرأة (يمنع صحة الصلاة) مع وجود الساتر ١٥٨ لا ما دون ربعه والركبة مع الفخذ عضو واحد فى الاصح وكعب المرأة مع ساقها واذنها بانفراده عن رأسها وثديها المنكسر فان كانت ناهدا فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والانثيين بلا ضمهما اليه فى الصحيح وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن وكل الية عورة والدبر ثالثهما فى الصحيح (ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع اصغر الاعضاء المنكشفة) يعنى التى انكشف بعضها (منع) صحة الصلاة ان طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن (والا) أى وان لم يبلغ ربع اصغرها او بلغ ولم يطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحة للضرورة سواء الغنى والفقير (ومن عجز عن استقبال القبلة) بنفسه (لمرض) او خشية غرق وهو على خشبة (أو عجز عن النزول) بنفسه (عن دابته) وهى سائرة او كانت جموحا او كان شيخا كبيرا لا يمكنه الركوب الا بمعين (او خاف عدوا) آدميا أو سبعا على نفسه او دابته أو ماله أو أمانته او اشتد الخوف لقتال أو هرب من عدو راكبا (فقبلته جهة قدرته) للضرورة (و) قبلة الخائف جهة (أمنه) ولو خاف أن يراه العدو ان قعد صلى مضطجعا بالايماء الى جهة أمنه عن
والقادر بقدرة الغير ليس قادرا عند الامام خلافا لهما واذا لم يجد أحدا فلا خلاف فى الصحة

والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن فى حق العورة وليس منه فى حق الغسل اه يعنى اذا كان مضفورا (قوله ولا يحل النظر اليه مقطوعا منها فى الاصح) وقيل يحل كما يحل النظر الى ريقها او دمها (قوله أن صوتها عورة) هو ما فى النوازل وجرى عليه فى المحيط والكافى حيث علل لعدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال فى الفتح وعلى هذا لو قيل اذا جهرت بالقراءة فى الصلاة فسدت كان متجها لكن قال ابن أمير حاج الاشبه أنه ليس بعورة وانما يؤدى الى الفتنة واعتمده فى النهر أفاده السيد وظاهر هذا أن الخلاف فى الجهر بالصوت فقط لا فى تمطيطه وتليينه وهو ينافى ما قاله المصنف ونقله المقدسى عن أبى العباس القرطبى فى كتابه فى السماع ونصه ولا يظن من لا فطنة له انا اذا قلنا صوت المرأة عورة انا نريد بذلك كلامها لان ذلك ليس بصحيح فانا نجيز الكلام من النساء الاجانب ومحاورتهن عند الحاجة الى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما فى ذلك من استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اه (قوله وكشف ربع عضو الخ) هذا بالنظر الى الصلاة والا فحرمة الكشف والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل والكثير سواء كما فى تحفة الاخيار (قوله الغليظة او الخفيفة) هذا التقسيم بالنظر الى النظر والا فالحكم فى الصلاة متحد (قوله يمنع صحة الصلاة) أى اذا كان قدر أداء ركن عند أبى يوسف ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة والمختار قول أبى يوسف للاحتياط كما فى الحلبى زاد فى منية المصلى اعتبار اداء الركن مع سنته قال شارحها البرهان الحلبى وذلك مقدار ثلاث تسبيحات وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال بلا خلاف قهستانى عن المنية وعزاه فى البحر الى القنية وجرى عليه صاحب الدر قال فى البحر وهذا تقييد غريب والمذهب الاطلاق واعلم أن الانكشاف الكثير فى الزمن القليل لا يمنع كالقليل فى الكثير ويمنع الكثير فى الكثير واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف انكشاف الاكثر وفى النصف عنه روايتان كما فى الملتقى (قوله مع وجود الساتر) قيد به لان فاقده يصلى عاريا (قوله والركبة مع الفخذ عضو) وليست عضوا على حدة فى الحقيقة اذ هى ملتقى عظم الفخذ والساق قلت وينبغى أن يكون المرفق تبعا للعضد والرسغ تبعا للذراع قاله بعض الفضلاء (قوله وكعب المرأة مع ساقها) أى عضو وكذا يقال فيما بعده (قوله والانثيين بلا ضمهما اليه) فانهما معا عضو واحد والصواب والانثيان بالالف (قوله وكل الية عورة) صوابه عضو كما قاله السيد (قوله أو خشية غرق) أو حصول ضرر شديد عند الاستقبال افاده الشرح (قوله وهى سائرة) قيد اتفاقى ولذا لم يذكره السيد (قوله لا يمكنه الركوب الا بمعين) راجع الى المسئلتين (قوله أو هرب من عدو راكبا) قيد بقوله راكبا لانه لو هرب ماشيا لا تجوز صلاته (قوله فقبلته جهة قدرته) فيومئ على الدابة واقفة ان قدر والا فسائرة ويتوجه الى القبلة ان قدر والا فلا وهذا فى الفرض (قوله والقادر الخ) قال فى الشرح وقيدنا بالعجز